



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE N. 1312 del 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331 del 12/08/2026

PROPOSTA N. 2296 del 10/08/2026

OGGETTO: PATTO TERRITORIALE LAMETINO DIGITAL LAND "PROGETTO SMART ARENA" CUP: C86G24000130001- Lotto 11. CIG: BB0501284F. Liquidazione anticipo

IL DIRIGENTE

Richiamati:

-il decreto sindacale n. 01 del 02/02/2026 con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali di cui agli artt. 107 e 109 del T.U.O.EE.LL. con attribuzione della direzione del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme;

-l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Visti:

-La Legge Regionale n. 42 del 2 agosto 2013, con la quale la LAMEZIAEUROPA S.p.A. è diventata una delle 8 società responsabili di Patti Territoriali formalmente riconosciuta dalla Regione Calabria quale "Agenzia di Sviluppo Locale";

-Il Decreto del 30 novembre 2020, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i "Criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese";

-Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021 n. 232, con il quale sono stati stabiliti i contenuti, le modalità, i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei predetti progetti pilota, nonché la disciplina per l'attuazione della nuova misura;

-La Delibera del C.d.A. del 01.12.2021, con la quale LAMEZIAEUROPA S.p.A. ha deliberato di presentare domanda di partecipazione al Bando di cui al Decreto del M.I.S.E. del 30.07.2021, individuando per la preselezione degli interventi da promuovere i seguenti ambiti tematici:

"Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne", quale ambito tematico con cui devono essere coerenti i singoli interventi pubblici;

"Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata" quale ambito tematico con cui devono essere coerenti i singoli interventi imprenditoriali presentati;

-Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica "SMART ARENA" redatto dal SETTORE GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE del Comune di Lamezia Terme e dalla LAMEZIAEUROPA S.P.A. approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07.02.2022, al quale hanno altresì aderito i Comuni di Carlopoli, Conflenti, Cortale, Curinga, Decollatura, Falerna, Feroletto Antico, Gizzeria, Jacurso, Maida, Martirano, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese, Pianopoli, Platania, San Mango d'Aquino, San Pietro a Maida, Serrastretta e Soveria Mannelli;

-Il Decreto del Direttore Generale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 13 aprile 2023, di approvazione della graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti ai progetti pilota, stilata dalla Commissione nella riunione del 22 marzo 2023, allegata al decreto stesso come adeguata con decreto direttoriale 27 novembre 2023;

-Il Decreto del Direttore Generale del DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE DIVISIONE VIII – Interventi per lo Sviluppo Locale - Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del 19 aprile 2024, di assegnazione definitiva al Soggetto Responsabile LAMEZIAEUROPA S.P.A. di euro 9.496.308,69 a titolo di contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative imprenditoriali e pubbliche del progetto pilota denominato "SMART ARENA", di cui euro 7.500.000,00 di esclusivo utilizzo per iniziative pubbliche, precisando l'obbligo del soggetto beneficiario a realizzare il progetto pilota entro il 31 dicembre 2026.

Ribadito:

-Che il patto territoriale lametino LAMETINO DIGITAL LAND è un progetto pubblico costituito da una serie di interventi infrastrutturali materiali e immateriali finalizzati a contribuire a realizzare un ECOSISTEMA DIGITALE per migliorare la competitività del sistema territoriale lametino ed una infrastruttura digitale che metta in rete in maniera permanente le istituzioni locali, il mondo delle imprese e delle associazioni che operano sul territorio area di Patto.

-Che gli interventi previsti nell'ambito delle macro aree individuate Rete Digitale, Smart District, Smart Mobility, Controllo Tutela Ambiente e Valorizzazione Territorio, riguarderanno la realizzazione di sale Giunta o Consiglio multimediali con servizi digitali annessi, Totem con assistente virtuale AI, infrastruttura wi fi pubblica, Sala Master di coordinamento Control Room da istituire presso il Centro Servizi per le Imprese Lameziaeuropa, Piazze Smart, Servizi digitali, maxi schermi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree PIP, piattaforma digitale unitaria Lametino Digital Tour per mappatura e promozione digitale delle bellezze artistiche, culturali, paesaggistiche, storiche del territorio lametino con relativo ambiente immersivo digitale presso aeroporto internazionale di Lamezia Terme, digital control car elettrica con allestimento di bordo attrezzature per pronto intervento.

Richiamate le Determine Dirigenziali n. 251 del 20.09.2024, n. 302 del 24.10.2024 e n. 413 del 30.12.2024 con le quali si approvavano le schede progetto pervenute dai ventuno Comuni aderenti al Patto Territoriale.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RS n. N. 165 del 05/05/2025 , RG 657 del 08/05/2025 con la quale è stato disposto di aggiudicare l'affidamento dei servizi tecnici di redazione del Progetto Esecutivo, della Direzione dell'Esecuzione e dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori inerenti il progetto "LAMETINO DIGITAL LAND-SMART ARENA" all'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C. – STP Partita IVA03299830780, con sede in Cosenza che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per un compenso pari ad € 130.000,00, oltre € 5.200,00 per oneri contributivi, oltre € 29.744,00 per oneri IVA, per complessivi € 164.944,00 CUP: C86G24000130001; CIG: B5E30AA802; CUI: F00301390795202500001;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 16/02/2026 con la quale è stato disposto di approvare il progetto esecutivo relativo al PATTO TERRITORIALE LAMETINO - contributo destinato ai soggetti beneficiari per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato SMART ARENA redatto dall'operatore economico LM2 SNC DI TARANTO LUIGI & C, CUP: C86G24000130001, acquisito con prot. n. 11278 del 05/02/2026, costituito da n. 12 Lotti e conservato agli atti del Settore;

Richiamato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dal quale si evince che le somme afferenti il progetto di che trattasi, pari ad € 7.500.000,00 trovano copertura nel capitolo di Bilancio n. 4589; piano dei conti 2.02.01.09.009;

Richiamato il Piano Triennale dei Servizi di cui all'art. 37 del D.lgs n.36/2023, dal quale si evince che il codice CUI del progetto di che trattasi è il seguente: F00301390795202500001;

Precisato che in data 10/04/2026 a mezzo prot. n. 31363 il Settore competente ha trasmesso alla CUC di Reggio Calabria la documentazione preliminare ai fini della predisposizione del/dei bando/i di gara (totale n. 12 Lotti);

Visto il riscontro trasmesso dalla CUC in data 20/04/2026 con la quale preliminarmente si indica che i Lotto 11 ricade nella fattispecie prevista dall'art. 14 comma 11 del D.Lgs 36/2023 (poiché di importo inferiore ad 80.000 €), per cui dovrebbe rimanere nella discrezionalità del Settore Patrimonio del Comune di Lamezia Terme;

Dato atto che con l'Atto del Presidente n. 2390 dell'8 ottobre 2025 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato alle stazioni appaltanti: la possibilità di suddividere un appalto in lotti funzionali e i limiti imposti dall'ordinamento per evitare che tale scelta si traduca in un artificioso frazionamento dell'intervento; Per delineare i confini dell'operatività dei lotti funzionali, l'ANAC si è richiamata alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera s), dell'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023.

Richiamata la Determinazione Dirigenziale RS. 228 del 10/06/2026 è stato disposto:

-di aggiudicare l'affidamento del servizio di Opere di adeguamento in falegnameria per beni preesistenti - Lotto 11- compreso nell'intervento per la realizzazione delle iniziative pubbliche del progetto pilota denominato "LAMETINO DIGITAL LAND- SMART ARENA" all'operatore economico MONTESANTI SALVATORE – ditta individuale con sede legale VIA GOFFREDOMALATERRA 37, Lamezia Terme (CZ), P.IVA 03982250791, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio per la somma pari ad € 40.903,00 (di cui euro 12.271,00 costi di manodopera), oltre euro 1.794,00 quali oneri per la sicurezza ed oltre IVA 22%come per legge, CUP: C86G24000130001; CIG: BB0501284F; CUI: F00301390795202500001;

-di impegnare la somma complessiva pari ad euro 53.022,34 di cui :

1. in favore dell'OE MONTESANTI SALVATORE, P.IVA 03982250791 la somma complessiva di € 52.090,34 (di cui imponibile 42.697,00 ed iva 22% pari ad euro 9.393,34) sul capitolo 4589, PDC02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;
2. in favore dell'ANAC la somma complessiva pari ad euro 35,00 (Iva esente) sul capitolo 4589, PDC 02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;
- 3.incentivo art.45 del D.Lgs 36/2023 pari ad euro 897,00 iva esente (di cui euro 717,60 per funzioni tecniche ed euro 179,40 per acquisto beni strumentali) sul capitolo 4589, PDC 02.02.01.09.009, esercizio 2026 che presenta adeguata disponibilità;

Atteso che in data 06/07/2026 è stato sottoscritto il contratto di appalto per i lavori in oggetto, con l'Operatore economico MONTESANTI SALVATORE;

Considerato che in data 07/07/2026, la Direzione Lavori ha preveduto alla consegna dei lavori;

Acquisita al protocollo dell'Ente n 62197 del 4/08/2026 la fattura n FPA 1/26 del 4/08/2026 presentata dall'OE MONTESANTI SALVATORE, P.IVA03982250791 dall'importo complessivo di euro 8.541,40 relativa a liquidazione servizi previsti nel Lotto 11 - Anticipo 20% di euro 42.697,00 corredata dalla prescritta polizza fidejussoria;

Dato atto che:

- è stato acquisito il Durc regolare della ditta MONTESANTI SALVATORE, P.IVA 03982250791, prot INPS 51051068 SCAD. 06/10/2026 (agli atti);
- è stato acquistata la dichiarazione da parte della ditta MONTESANTI SALVATORE relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione dell'anticipazione del corrispettivo pari al 20% dell'importo contrattuale;

Attestato che il sottoscritto RUP Ing. Pasqualino Nicotera nonché il Collaboratore del RUP, la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk, che hanno curato l'istruttoria amministrativo- tecnica del presente atto confermano:

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;

-di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;

Rilevato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visti:

-il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

-il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-il vigente Statuto Comunale;

-il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

-Il Regolamento di contabilità vigente;

-il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

-la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";

-la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;

-la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione"

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000;

-il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

-il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/20;

Dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Date atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica:

DETERMINA

che le premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare in favore dell'OE Montesanti Salvatore P.IVA 03982250791 la somma di euro 8.541,40 (di cui 2 euro di imposta di bollo, IVA esente) relativa all'anticipazione del prezzo in ragione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 tramite bonifico

sull'IBAN indicato nella fattura elettronica n FPA 1/26 del 04/08/2026 acquisita al protocollo dell'ente n. 6297 del 04/08/2026;

di prelevare la somma totale occorrente pari ad euro 8.541,40 (Iva esente) dal capitolo 4589, PDC02.02.01.09.009, esercizio 2026 di cui alla determina Rs n. 228 del 10/06/2026;

di trasmettere copia del presente atto di liquidazione al Settore Contabile con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti consequenziali;

di dare atto che è stato acquisito il CIG: BB0501284F, tramite il sistema SIMOG presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pasqualino Nicotera;

di rendere noto che il Collaboratore del RUP è la Dott.ssa Dorota Agnieszka Luszczuk del Settore competente;

di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall'art. 183, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

di dare atto che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di specificare che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 dell'art. 9 del DPR 62/13;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line ai fini della pubblicità legale; la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2296 del 10/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 12/08/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 331 del 12/08/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	5290	1	1-464-1	MONTESANTI SALVATORE	8.541,40

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/08/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.